

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1778/2536

บริษัท อัดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นาย สุธรรม สายสร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 193/33 (5)

โจทก์จำเลยติดต่อซื้อขายใบยาสูบแห้งกัน โจทก์จ่ายเงินสดตรงให้แก่จำเลยเป็นค่าซื้อใบยาสูบแห้งล่วงหน้า เมื่อจำเลยส่งใบยาสูบแห้งให้โจทก์ก็คิดหักราคากัน โดยจำเลยยอมเสียดอกเบี้ยยให้โจทก์จากเงินสดตรงที่ยังไม่ได้หักหนี้ นับแต่วันรับเงินสดตรงจนกว่าจะคืนเงินที่เหลือด้วย ต่อมาเมื่อคิดหักหนี้กันแล้วปรากฏว่ายังมีเงินค่าใบยาสูบแห้งที่จำเลยรับล่วงหน้าเหลือและดอกเบี้ยย การที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินที่เหลือดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยยมิใช่เป็นการฟ้องเรียกหนี้ค่าที่โจทก์ได้ออกเงินสดตรงไปก่อนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/33(5) ซึ่งมีอายุความ 5 ปี จึงต้องใช้อายุความ 10 ปีตามมาตรา 193/30

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้เบิกและรับเงินสดตรงเป็นค่าใบยาสูบล่วงหน้าจากโจทก์รวมเป็นเงินสดตรงทั้งสิ้น 150,000 บาท จำเลยได้นำใบยาสูบแห้งมาส่งมอบให้โจทก์หลายครั้ง เมื่อหักแล้วจำเลยยังเป็นหนี้โจทก์อยู่ จำเลยผิดนัดมิได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2525 ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 205,248.93 บาท พร้อม

ดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี จากต้นเงิน 99,423.84 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยขอเบิกและรับเงินทดรองตามสัญญาไปจากโจทก์ ดอกเบี้ยตามสัญญาในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นั้น เป็นโมฆะและโจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกเอาค่าที่ได้ออกเงินทดรองไปคืนจากผู้รับ โจทก์ซึ่งเป็นพ่อค้าต้องใช้สิทธิเรียกร้องเอาภายในอายุความ 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกเงินทดรองไปหรือนับแต่วันที่โจทก์ได้รับชำระหนี้ครั้งสุดท้าย คือในวันที่ 1 เมษายน 2525 นับถึงวันฟ้อง คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 205,248.93 บาทพร้อม ดอกเบี้ยัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี จากต้นเงิน 99,423.84 บาทนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายมาสู่ศาลตามฎีกาของจำเลยเพียงข้อเดียวว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ 5 ปี ตามมาตรา 193/33(5)ที่แก้ไขใหม่ (มาตรา 165 วรรคท้าย เดิม) หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ใบยาสูบแห่งกับโจทก์จำนวนประมาณ 20,000 กิโลกรัม และตกลงกันว่าโจทก์จะจ่ายเงินทดรองให้แก่จำเลยเป็นค่าซื้อใบยาสูบแห่งล่วงหน้าเป็นเงิน 150,000 บาท โดยจำเลยยอมเสียดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี จากต้นเงินทดรองที่ยังค้างชำระแก่โจทก์ เมื่อจำเลยนำใบยาสูบแห่งมาส่งมอบแก่โจทก์โจทก์มีสิทธิหักเงินค่าใบยาสูบ

แห่งใช้หนี้เงินทดรองนั้น เหลือเท่าใดจำเลยต้องชำระคืนให้โจทก์จนครบและในกรณี  
จำเลยเป็นหนี้โจทก์ไม่ว่าประเภทใด จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นภายในเดือน  
พฤษภาคม 2525 ปรากฏตามสัญญาจะซื้อจะขายใบยาสูบเอกสารหมายเลข จ.3 จำเลยได้นำ  
ใบยาสูบแห่งมาขายให้โจทก์รวม 3 ครั้ง เมื่อคิดหักหนี้กันจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
2530 จำเลยเป็นหนี้โจทก์คิดเป็นต้นเงิน 99,423.84 บาท และดอกเบี้ย 105,825.09  
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,248.93 บาท ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์จำเลยติดต่อซื้อขาย  
ใบยาสูบแห่งกัน โดยจำเลยรับเงินล่วงหน้าไปจากโจทก์ เมื่อจำเลยส่งใบยาสูบแห่งให้  
โจทก์ก็คิดหักราคากันและต่อมาเมื่อคิดหักหนี้กันแล้วปรากฏว่ายังมีเงินค่าใบยาสูบ  
แห่งที่จำเลยรับล่วงหน้าเหลืออยู่ 90,000 บาท และดอกเบี้ย ดังนี้ เห็นว่าโจทก์ฟ้อง  
เรียกเงินที่เหลือดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยคืนมิใช่เป็นการฟ้องเรียกหนี้ค่าที่โจทก์ได้ออก  
เงินทดรองไปก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/33(5) ที่แก้ไข  
ใหม่ (มาตรา 165 วรรคท้าย เดิม)ซึ่งมีอายุความ 5 ปี จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตาม  
มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่ (มาตรา 164 เดิม) โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  
2531 ยังไม่เกิน 10 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามา  
นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามขางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ